



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Derecho Fiscal

Apuntes y Casos Prácticos

Ismael Sallami Moreno

Recursos Ingeniería Informática y Ade

Licencia

Este trabajo está bajo una Licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0.

Permisos: Se permite compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

Condiciones: Es necesario dar crédito adecuado, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. No se permite usar el material con fines comerciales ni distribuir material modificado.



Derecho Fiscal

Ismael Sallami Moreno

<https://elblogdeismael.github.io>

Índice general

Alcance de estos apuntes	7
1 Fundamentos del Derecho Tributario y Estructura del Tributo	9
1.1 El Derecho Financiero y Tributario y la Actividad Financiera	9
1.2 Concepto, Fines y Clases de Tributos (Art. 2 LGT)	11
1.3 El Poder Tributario y el Sistema Tributario Español	14
1.4 La Relación Jurídico-Tributaria y las Obligaciones Tributarias	17
1.5 Los Obligados Tributarios y las Posiciones Subjetivas	20
1.6 Elementos de Cuantificación y Extinción de la Deuda Tributaria	23
1.7 Supuestos Prácticos de Calificación y Liquidación	26

Alcance de estos apuntes

Este documento recoge el desarrollo sistemático, analítico y práctico de la materia de Derecho Fiscal impartida en el quinto curso del Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Granada, adscrita al Departamento de Derecho Financiero y Tributario.

El texto integra la fundamentación dogmática de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) y su normativa de desarrollo reglamentario, complementada con el análisis específico de las principales figuras del sistema tributario español (IRPF, Impuesto sobre Sociedades e IVA), los esquemas docentes de la cátedra y la resolución guiada de supuestos prácticos de calificación y liquidación.

Fundamentos del Derecho Tributario y Estructura del Tributo

Este primer capítulo establece el marco conceptual y positivo sobre el que descansa todo el sistema tributario español. Se analiza la naturaleza de la actividad financiera pública, los principios constitucionales que limitan el poder impositivo del Estado, la delimitación estricta de las tres categorías tributarias reconocidas en nuestro ordenamiento (impuestos, tasas y contribuciones especiales), el régimen jurídico de las obligaciones y obligados tributarios, las reglas de cuantificación y extinción de la deuda tributaria y una batería de casos prácticos de calificación habituales en la práctica económica.

1.1 El Derecho Financiero y Tributario y la Actividad Financiera

1.1.1 Concepto y ramas del Derecho Financiero

La actividad financiera pública comprende el conjunto de actos dirigidos a la obtención de ingresos públicos y a su posterior asignación mediante el gasto público para la satisfacción de necesidades colectivas. El Derecho Financiero es la disciplina jurídica que disciplina esta actividad. Se bifurca en dos ramas complementarias:

1. **Derecho Presupuestario:** Regula la vertiente del gasto público, articulando la preparación, aprobación, ejecución y control de los presupuestos generales de los entes territoriales.
2. **Derecho Tributario:** Regula la vertiente del ingreso de naturaleza coactiva, disciplinando las relaciones jurídicas entre la Hacienda Pública y los ciudadanos obligados a contribuir. Se subdivide en:
 - *Parte General:* Teoría general del tributo, fuentes del derecho, principios constitucionales, procedimientos de gestión, liquidación, inspección, recaudación y régimen sancionador (codificada en la Ley 58/2003 General Tributaria).
 - *Parte Especial:* Estudio individualizado de los distintos tributos que componen los sistemas impositivos estatal, autonómico y local (IRPF, IS, IVA, ITP-AJD, IBI, entre otros).

1.1.2 Recursos e ingresos públicos

Para sostener los servicios y funciones públicas, la Administración capta recursos financieros a través de tres vías diferenciadas:

- **Deuda pública:** Emisión de títulos de deuda (Letras del Tesoro, Bonos y Obligaciones) u operaciones de crédito. Constituye un ingreso contractual y financiero que genera la obligación

jurídica de restituir el principal y abonar intereses en los plazos pactados.

- **Ingresos patrimoniales:** Rendimientos procedentes de la explotación o enajenación de los bienes de titularidad pública que integran el patrimonio del Estado o de las corporaciones territoriales (artículo 338 del Código Civil y Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas).
- **Tributos:** Ingresos de derecho público exigidos coactivamente por ley. Constituyen la fuente primaria y estructural de financiación del Estado social y democrático de Derecho.

1.1.3 Principios constitucionales del orden tributario (Art. 31.1 CE)

El artículo 31.1 de la Constitución Española de 1978 establece el marco dogmático y los límites infranqueables del deber de tributar:

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”

Este precepto consagra cinco principios de rango fundamental:

- **Principio de generalidad:** El término “todos” veda cualquier privilegio o exención personal injustificada. Vincula tanto a personas físicas como jurídicas, nacionales o extranjeras que manifiesten capacidad económica en territorio español.
- **Principio de capacidad económica:** Opera como presupuesto de la imposición (solo se grava donde existe una riqueza real o potencial) y como medida o límite cuantitativo (la carga debe guardar proporción directa con la aptitud económica del sujeto). La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (entre otras, STC 27/1981, STC 182/1997 y STC 26/2017) califica este principio como regla estructural de justicia fiscal.
- **Principio de igualdad:** Prohíbe el trato dispar ante situaciones económicamente análogas sin justificación objetiva y razonable. No exige uniformidad matemática, sino un trato desigual ante situaciones materialmente distintas.
- **Principio de progresividad:** Exige que a medida que se incrementa la riqueza del obligado, la proporción de su aportación crezca a una tasa superior. Este principio legitima las escalas de tipos impositivos crecientes en tributos directos como el IRPF.
- **Límite de no confiscatoriedad:** Actúa como freno frente a excesos fiscales. El tributo no puede agotar la fuente de riqueza ni privar al contribuyente de una porción desproporcionada de sus rentas o patrimonio, vulnerando el derecho de propiedad privada (artículo 33 CE).

1.1.4 El principio de legalidad y reserva de ley tributaria (Arts. 31.3 y 133 CE)

El artículo 31.3 de la CE exige que las prestaciones patrimoniales de carácter público solo puedan establecerse con arreglo a la ley (*nullum tributum sine lege*). Asimismo, el artículo 133.1 reserva al Estado, mediante ley de las Cortes Generales, la potestad originaria para establecer tributos.

El artículo 8 de la LGT delimita el alcance material de esta reserva legal, exigiendo rango de ley para regular:

- a) La delimitación del hecho imponible, el devengo, la base imponible y liquidable, la fijación del tipo de gravamen y los demás elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda.
- b) Los supuestos que dan lugar al nacimiento de las obligaciones de realizar pagos a cuenta.

- c) La determinación de los obligados tributarios y de los responsables.
- d) El establecimiento, modificación y supresión de las exenciones, reducciones, bonificaciones y demás beneficios o incentivos fiscales.
- e) El régimen de infracciones y sanciones tributarias.
- f) Los plazos de prescripción y caducidad.

1.2 Concepto, Fines y Clases de Tributos (Art. 2 LGT)

1.2.1 Definición legal de tributo (Art. 2.1 LGT)

El artículo 2.1 de la Ley 58/2003 define los tributos como:

“Los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos.”

De esta definición positiva se desprenden tres notas características:

1. **Carácter pecuniario:** La prestación consiste habitualmente en la entrega de una suma de dinero, sin perjuicio de supuestos tasados de pago en especie (por ejemplo, dación en pago con bienes del Patrimonio Histórico Español).
2. **Coactividad de origen legal:** No deriva de un negocio jurídico voluntario ni de un contrato, sino del mandato imperativo de la ley ante la realización del hecho imponible. Una multa o sanción no es un tributo porque su causa es la infracción del ordenamiento, no el sostenimiento del gasto colectivo.
3. **Afectación financiera:** Ingreso atribuido a una Administración pública (estatal, autonómica o local) para dotar sus presupuestos.

1.2.2 Fines del tributo: Finalidad fiscal y extrafiscal

El propio artículo 2.1 de la LGT, en su párrafo segundo, reconoce la doble vertiente funcional del tributo:

- **Finalidad fiscal o recaudatoria:** Es el objetivo primordial consistente en aportar liquidez y suficiencia de recursos a las arcas públicas para financiar el gasto social e institucional.
- **Finalidad extrafiscal:** El tributo sirve como instrumento de política económica general y de tutela de valores constitucionales (medio ambiente, empleo, salud pública, ordenación urbana). En los tributos extrafiscales (como los impuestos sobre residuos o emisiones de gases contaminantes), cuanto menor sea la recaudación, mayor es el éxito regulatorio, pues evidencia que los contribuyentes modificaron su conducta hacia las opciones menos nocivas.

1.2.3 Criterio delimitador de las categorías tributarias: El hecho imponible

El artículo 2.2 de la LGT clasifica los tributos en tres figuras cerradas: **impuestos**, **tasas** y **contribuciones especiales**.

El criterio dogmático que distingue cada figura reside en la estructura de su **hecho imponible**:

Categoría	Presupuesto del Hecho Imponible	¿Existe actividad administrativa directa?
Impuesto	Negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del sujeto (renta, patrimonio, consumo).	No.
Tasa	Utilización privativa de dominio público o prestación de un servicio público en régimen de coactividad o monopolio referida al obligado.	Sí, actividad divisible que afecta singularmente al obligado.
Contribución Especial	Obtención de un beneficio especial o aumento del valor de los bienes del obligado por la realización de obras o servicios públicos.	Sí, actividad que beneficia a un colectivo identificable de sujetos.

1.2.4 Los Impuestos (Art. 2.2.c LGT)

El artículo 2.2.c de la LGT define los impuestos como:

“Los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.”

La locución “sin contraprestación” no significa que el Estado no preste servicios a la sociedad, sino que la obligación tributaria no nace ligada a ninguna prestación de servicio singular dirigida al sujeto pasivo.

Clasificaciones sistemáticas de los impuestos

1. Directos frente a Indirectos:

- *Directos*: Gravan una manifestación directa, inmediata y objetiva de la capacidad económica, como la obtención de renta o la tenencia de patrimonio (IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio). No incorporan un mecanismo legal obligatorio de repercusión de la cuota hacia terceros.
- *Indirectos*: Gravan una manifestación indirecta o mediata de la capacidad económica mediante el gasto, el consumo o la circulación de bienes y derechos (IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuestos Especiales). Se articulan mediante una traslación o repercusión legal obligatoria de la carga impositiva sobre el consumidor final.

2. Personales frente a Reales:

- *Personales*: Su hecho imponible no puede concebirse sin ponerlo en relación con una persona determinada (por ejemplo, el IRPF grava la renta obtenida por una persona física concreta).
- *Reales*: Su hecho imponible se define con independencia del sujeto titular del derecho o patrimonio (por ejemplo, el IBI grava la propiedad de un inmueble con independencia de quién sea su titular).

3. Subjetivos frente a Objetivos:

- *Subjetivos*: Las circunstancias personales, familiares y vitales del contribuyente modulan la cuantificación de la obligación (mínimos personales por hijos a cargo, edad o discapacidad en el IRPF).
- *Objetivos*: La cuantificación no atiende a las condiciones personales del sujeto pasivo (el IVA aplica el mismo tipo impositivo del 21 % con independencia del patrimonio o cargas familiares de quien adquiere el bien).

4. Periódicos frente a Instantáneos:

- *Periódicos*: El presupuesto de hecho se prolonga de forma continuada en el tiempo, obligando a la ley a fraccionarlo en periodos impositivos temporales cerrados (el año natural en el IRPF o el ejercicio social en el Impuesto sobre Sociedades).
- *Instantáneos*: El hecho imponible se agota y devenga con la sola realización del acto o negocio gravado (el otorgamiento de una escritura pública en AJD o el devengo puntual del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones al fallecer el causante).

1.2.5 Las Tasas (Art. 2.2.a LGT y Ley 8/1989)

El artículo 2.2.a de la LGT define las tasas como los tributos cuyo hecho imponible consiste en:

1. La **utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público** (por ejemplo, ocupación de la vía pública con terrazas de hostelería, vados permanentes o quioscos).
2. La **prestación de servicios o realización de actividades en régimen de derecho público** que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, siempre que concorra alguna de las dos circunstancias siguientes:
 - Que los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios (coactividad legal o de hecho, como la expedición del Documento Nacional de Identidad o el control técnico de ITV).
 - Que no se presten o realicen por el sector privado (régimen de monopolio de hecho o de derecho).

Distinción entre Tasa y Precio Público (STC 185/1995)

La delimitación entre tasa y precio público representó un litigio histórico resuelto por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 185/1995:

- **Tasa**: Es un tributo coactivo. Su establecimiento exige rango de ley (principio de reserva de ley del art. 31.3 CE). Su importe máximo está topado por el principio de equivalencia: el rendimiento global de la tasa no puede superar el coste real del servicio prestado.
- **Precio público**: Es un ingreso patrimonial de carácter contractual y voluntario, regulado en los artículos 24 a 27 de la Ley 8/1989. Procede cuando el servicio es de solicitud libre y voluntaria y se presta en concurrencia con el sector privado. Puede fijarse mediante orden administrativa y su importe debe cubrir, como mínimo, los costes de producción, permitiendo un margen de beneficio comercial.

Por ejemplo, la matrícula en una universidad pública constituye una tasa (o precio público asimilado a tasa bajo la normativa autonómica andaluza) en la medida en que la titulación oficial superior se halla vinculada a la función pública docente, debiendo ajustarse su cuantía a los límites de cobertura del coste del servicio.

1.2.6 Las Contribuciones Especiales (Art. 2.2.b LGT)

El artículo 2.2.b de la LGT establece que las contribuciones especiales son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en:

“La obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.”

Sus rasgos característicos son:

1. **Actividad administrativa colectiva:** La Administración acomete una obra pública (asfaltado de una calle, instalación de redes de saneamiento, construcción de una plaza) o implanta un servicio (apertura de un nuevo parque de bomberos).
2. **Beneficio especial individualizable:** Aunque la obra beneficia a la colectividad en general, un grupo diferenciado de propietarios experimenta una ventaja económica singular (por ejemplo, el incremento de valor de sus fincas colindantes o la reducción de primas de seguro de incendio).
3. **Afectación de los ingresos:** Los fondos recaudados por contribuciones especiales están jurídicamente afectados a financiar un porcentaje del coste de la obra o servicio (generalmente hasta un máximo del 90 %), no pudiendo destinarse a gastos corrientes de la entidad pública ejecutora.

1.3 El Poder Tributario y el Sistema Tributario Español

1.3.1 Potestad tributaria y competencia tributaria

En la organización jurídica de la Hacienda Pública se distingue con precisión técnica entre dos nociones fundamentales:

- **Poder o potestad tributaria (art. 4 LGT y art. 133 CE):** Es la facultad constitucional que ostentan determinados entes públicos territoriales para crear, regular normativamente, modificar o suprimir tributos mediante normas con rango de ley.
- **Competencia tributaria:** Es la facultad administrativa de gestionar, liquidar, inspeccionar y recaudar los tributos ya establecidos por el legislador.

Determinados entes públicos carecen por completo de potestad tributaria originaria pero disfrutan de competencia de gestión tributaria conferida por ley, como sucede con las universidades públicas o con las agencias tributarias de ámbito autonómico respecto de tributos cedidos.

1.3.2 Poder tributario del Estado

El Estado ostenta la potestad originaria para establecer tributos mediante ley aprobada por las Cortes Generales (art. 133.1 CE). El artículo 149.1.14 de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la Hacienda General y la Deuda del Estado. Corresponde al Estado diseñar la estructura troncal del sistema impositivo y fijar las directrices de coordinación financiera con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

1.3.3 Poder tributario de las Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas disfrutan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias (art. 156.1 CE). Su potestad tributaria se halla disciplinada en la Ley Orgánica

8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y en la Ley 22/2009 del sistema de financiación de las CCAA de régimen común.

En el ordenamiento español coexisten dos regímenes netamente diferenciados:

1. **Régimen Común:** Aplicable a quince Comunidades Autónomas. Sus ingresos tributarios se articulan a través de tres vías:
 - *Tributos propios:* Creados por ley del parlamento autonómico sobre materias imponibles no gravadas previamente por el Estado ni por las entidades locales (art. 6 y 9 LOFCA), frecuentemente con finalidad medioambiental (gravámenes sobre vertidos o bolsas plásticas).
 - *Tributos cedidos por el Estado:* Tributos de titularidad estatal cuyo rendimiento, competencias normativas y/o facultades de gestión se ceden total o parcialmente a la Comunidad Autónoma.
 - *Cesión total del rendimiento:* Impuesto sobre el Patrimonio (IP), Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) y Tributos sobre el Juego.
 - *Cesión parcial del rendimiento:* IRPF (50 % de la recaudación líquida), IVA (50 %) e Impuestos Especiales de Fabricación (58 % sobre alcohol, tabaco e hidrocarburos).
 - *Capacidad normativa autonómica:* En los tributos cedidos con competencia regulatoria (como IRPF, ISD e ITP-AJD), las CCAA pueden aprobar escalas autonómicas de gravamen, deducciones de la cuota o tipos reducidos adaptados a su territorio.
 - *Recargos sobre impuestos estatales:* Posibilidad legal de fijar recargos sobre figuras estatales no cedidas, siempre que no desvirtúen la naturaleza del impuesto.
2. **Régimen Foral (País Vasco y Navarra):** Amparado por la Disposición Adicional Primera de la Constitución. Los territorios históricos del País Vasco (mediante el Concierto Económico) y la Comunidad Foral de Navarra (mediante el Convenio Económico) gozan de potestad tributaria casi plena para regular, liquidar y recaudar la totalidad de las figuras impositivas directas e indirectas en su territorio. Como contrapartida, aportan anualmente al Estado una suma convenida (“el cupo” o “aportación”) para costear las competencias exclusivas estatales no asumidas (defensa exterior, aduanas, relaciones diplomáticas y corona).

1.3.4 Poder tributario de las Corporaciones Locales

Las entidades locales (municipios y provincias) carecen de potestad legislativa. No pueden crear tributos por ley, sino que su potestad se manifiesta a través de ordenanzas fiscales dictadas al amparo y dentro de los márgenes fijados por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL, Real Decreto Legislativo 2/2004).

El sistema tributario municipal se vertebra en torno a cinco figuras impositivas:

- **Impuestos obligatorios (de exigencia preceptiva por todo ayuntamiento):**
 1. *Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI):* Grava el valor catastral de los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales.
 2. *Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM):* Grava la titularidad de los vehículos aptos para circular por las vías públicas.
 3. *Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE):* Grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas. Disfrutan de exención legal general las personas físicas y aquellas personas jurídicas con un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

– **Impuestos potestativos (establecimiento voluntario mediante ordenanza fiscal):**

1. *Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)*: Grava la realización de obras y construcciones para las que se exija licencia municipal urbanística.
2. *Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU o plusvalía municipal)*: Grava el incremento de valor experimentado por los terrenos urbanos puesto de manifiesto con ocasión de su transmisión o constitución de derechos reales.

1.3.5 Panorámica del Sistema Impositivo Estatal

El siguiente cuadro sinóptico resume la clasificación sistemática de las principales figuras impositivas del Estado español, sintetizando su materia de gravamen, su cesión y su órgano de gestión ordinario:

Impuesto	Carácter	Materia Objeto de Gravamen	Cesión a CCAA Régimen Común	Gestión Ordinaria
IRPF	Directo, personal, subjetivo, periódico	Renta mundial de las personas físicas residentes	Sí (50 % recaudación + capacidad normativa escala autonómica)	AEAT
IS	Directo, personal, objetivo, periódico	Renta de las personas jurídicas y sociedades	No cedido	AEAT
IRNR	Directo, real, objetivo, instantáneo/periódico	Renta obtenida en España por no residentes	No cedido	AEAT
IP	Directo, personal, subjetivo, periódico	Patrimonio neto de las personas físicas	Sí (100 % recaudación + capacidad normativa)	Agencia Autonómica / AEAT
ISD	Directo, personal, subjetivo, instantáneo	Incrementos patrimoniales gratuitos (herencias y donaciones)	Sí (100 % recaudación + capacidad normativa)	Agencia Tributaria Autonómica
IVA	Indirecto, real, objetivo, instantáneo	Consumo y entregas de bienes/servicios empresariales	Sí (50 % recaudación, sin capacidad normativa)	AEAT
ITP-AJD	Indirecto, real, objetivo, instantáneo	Tráfico patrimonial civil, operaciones societarias y actos notariales	Sí (100 % recaudación + capacidad normativa de tipos)	Agencia Tributaria Autonómica

Impuesto	Carácter	Materia Objeto de Gravamen	Cesión a CCAA Régimen Común	Gestión Ordinaria
IIEE	Indirecto, real, objetivo, instantáneo	Consumos específicos (hidrocarburos, alcohol, tabaco, electricidad)	Sí (58 % de fabricación en régimen común)	AEAT

1.4 La Relación Jurídico-Tributaria y las Obligaciones Tributarias

1.4.1 La relación jurídico-tributaria (Art. 17 LGT)

El artículo 17.1 de la LGT define la relación jurídico-tributaria como el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos entre la Administración tributaria y los obligados.

No se trata de una relación de poder arbitrario ni de sujeción genérica, sino de una relación jurídica reglada vinculada a la legalidad. Como principio cardinal, el artículo 17.5 de la LGT consagra la **indisponibilidad del crédito tributario**: los pactos, convenios y acuerdos suscritos entre particulares sobre elementos del tributo carecen de cualquier eficacia jurídica frente a la Administración tributaria, sin perjuicio de sus eventuales consecuencias jurídico-privadas entre las partes.

1.4.2 La obligación tributaria principal (Art. 19 LGT)

La obligación tributaria principal tiene por objeto material el pago de la cuota tributaria derivada de la realización del hecho imponible.

El Hecho Imponible (Art. 20 LGT)

Es el presupuesto fijado imperativamente por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. En su estructura analítica concurren dos dimensiones:

1. **Elemento objetivo:** El hecho objetivo gravado por la norma.
 - *Aspecto material:* La manifestación de riqueza o acto gravado (obtener renta, consumir un bien, poseer un inmueble).
 - *Aspecto espacial:* El territorio donde se localiza y produce el hecho imponible (principio de territorialidad o de residencia).
 - *Aspecto temporal:* El instante temporal en que el hecho se entiende acontecido.
 - *Aspecto cuantitativo:* La medida o intensidad con que se realiza el hecho imponible (fijación de bases imponibles).
2. **Elemento subjetivo:** El nexo de atribución jurídica que vincula el hecho material con una persona física o jurídica concreta (el sujeto pasivo).

Delimitación negativa: Supuestos de no sujeción frente a exenciones

- **Supuestos de no sujeción (art. 20.2 LGT):** Son hipótesis de hecho que caen fuera del perímetro legal del hecho imponible. La ley los menciona con finalidad meramente didáctica o aclaratoria. Al no existir hecho imponible, no nace la obligación tributaria principal ni ninguna obligación accesoria ligada a la misma. Por ejemplo, en el IRPF, la adquisición de bienes por herencia no está sujeta al impuesto porque su naturaleza lucrativa mortis causa encaja en el hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
- **Exenciones tributarias (art. 22 LGT):** En los supuestos de exención, **el hecho imponible se realiza de manera plena e íntegra**, provocando el nacimiento formal de la relación tributaria; sin embargo, un precepto legal expreso exime al contribuyente del cumplimiento de la obligación tributaria principal (pago de la cuota). Las exenciones pueden ser:
 - *Totales:* Liberan íntegramente del pago de la cuota.
 - *Parciales:* Minoran la cuantía a ingresar.
 - *Subjetivas:* Concedidas en atención a las características singulares del sujeto beneficiario (como la exención a entidades sin ánimo de lucro).
 - *Objetivas:* Vinculadas a la naturaleza sustantiva de la renta, bien o acto gravado (como la exención en el IRPF de las indemnizaciones por despido improcedente dentro de los límites legales).

Devengo y exigibilidad (Art. 21 LGT)

- **Devengo:** Es el momento temporal preciso en que la ley entiende plenamente realizado el hecho imponible y en el que nace formalmente la obligación tributaria principal. La fecha del devengo fija de manera invariable la normativa aplicable, los tipos de gravamen vigentes y las circunstancias personales relevantes del obligado.
- **Exigibilidad:** Es el momento procesal o procedimental posterior en que la Administración puede compeler válidamente al pago de la deuda. Devengo y exigibilidad no coinciden necesariamente: el IRPF se devenga el 31 de diciembre de cada ejercicio, pero la cuota resultante solo es exigible durante la campaña de autoliquidación que transcurre entre abril y junio del año siguiente.

1.4.3 Obligaciones tributarias de realizar pagos a cuenta (Art. 23 LGT)

Las obligaciones de realizar pagos a cuenta son obligaciones tributarias materiales de naturaleza instrumental respecto de la obligación principal. Su función económica consiste en anticipar liquidez a la Hacienda Pública de forma periódica y fraccionada antes de que concluya el periodo impositivo.

Presentan autonomía jurídica sustantiva: el incumplimiento de un pago a cuenta es sancionable con independencia del resultado final que arroje la autoliquidación definitiva del tributo. Se subdividen en tres modalidades:

1. **Pagos fraccionados (art. 23.a LGT):** Pagos que el propio contribuyente debe autoliquidar e ingresar periódicamente en el Tesoro a cuenta de su futura obligación tributaria principal (por ejemplo, los pagos trimestrales de los empresarios y profesionales en IRPF a través de los modelos 130 y 131, o el modelo 202 en el Impuesto sobre Sociedades).
2. **Retenciones (art. 23.b LGT):** Detracciones monetarias que la ley impone de forma obligatoria a determinados pagadores de rentas dinerarias (empresas empleadoras sobre nóminas de sus asalariados, o entidades bancarias sobre intereses abonados), debiendo

ingresar dichas cuantías directamente en la Hacienda Pública a cuenta del impuesto del perceptor.

3. **Ingresos a cuenta (art. 23.c LGT):** Obligaciones análogas a las retenciones que deben realizar los pagadores de rentas cuando la retribución satisfecha al beneficiario se efectúa en especie (como la entrega de un vehículo o vivienda corporativa), ingresando en el Tesoro el porcentaje legalmente fijado sobre el valor del rendimiento en especie.

1.4.4 Obligación de repercusión entre particulares (Art. 24 LGT)

La obligación de repercutir es una obligación tributaria material que nace por mandato de la ley en los impuestos de naturaleza indirecta. El obligado que realiza la entrega del bien o la prestación del servicio (sujeto pasivo) debe trasladar imperativamente la cuota tributaria sobre la persona para quien se realiza la operación (el repercutido o consumidor económico final).

El obligado queda compelido legalmente a emitir la factura consignando por separado la base imponible y la cuota devengada (artículo 88 de la Ley del IVA), sin que los particulares puedan acordar contractualmente la exclusión de este mecanismo.

1.4.5 Obligaciones tributarias accesorias (Art. 25 LGT)

Son obligaciones accesorias de carácter pecuniario aquellas que se devengan a favor de la Administración tributaria como consecuencia del retraso temporal o el incumplimiento en el abono de una obligación principal o de pagos a cuenta. Las sanciones tributarias no se consideran obligaciones accesorias (artículo 25 LGT).

Se dividen en tres figuras reguladas:

1. Interés de demora (Art. 26 LGT)

Prestación accesoria indemnizatoria que compensa a la Hacienda Pública por el coste de oportunidad financiero derivado de la disposición temporal de fondos públicos no ingresados a tiempo. No tiene carácter sancionador. Se calcula aplicando el tipo del interés legal del dinero incrementado en un 25 % (fijado anualmente en los Presupuestos Generales del Estado). Se exige, entre otros supuestos, cuando la deuda se ingresa fuera de plazo mediando requerimiento administrativo, cuando se suspende la ejecución de un acto impugnado o en los aplazamientos y fraccionamientos de pago.

2. Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo (Art. 27 LGT)

Se devengan cuando el obligado tributario presenta la autoliquidación fuera del plazo legal pero **de forma espontánea**, es decir, sin que medie requerimiento formal ni inicio de actuaciones inspectoras o de comprobación por parte de la Administración.

Tras la reforma operada por la Ley 11/2021 de medidas contra el fraude fiscal, se aplica una escala de recargo decreciente por meses:

- **Recargo porcentual del 1 % fijo más un 1 % adicional por cada mes completo de retraso** en que se presente la autoliquidación respecto del término del plazo reglamentario.
- Si la presentación se efectúa dentro de los doce meses siguientes, el recargo oscila entre el 1 % (retraso inferior a un mes) y el 12 % (retraso de 11 a 12 meses), **excluyendo la liquidación de intereses de demora ni la imposición de sanciones.**

- Si la autoliquidación se presenta transcurridos más de doce meses desde el vencimiento del plazo legal, se devenga un **recargo único del 15 %**, exigiéndose además los **intereses de demora** por el periodo transcurrido a partir del día siguiente al término de los doce meses.
- *Reducción por pronto pago*: El importe de estos recargos se reduce en un **25 %** cuando el obligado ingresa la cuantía resultante dentro del plazo voluntario concedido y no formula recurso.

3. Recargos del periodo ejecutivo (Art. 28 LGT)

Se devengan de forma automática con el inicio del periodo ejecutivo (al día siguiente del vencimiento del plazo voluntario de ingreso). Presentan tres modalidades excluyentes e incompatibles entre sí:

- **Recargo ejecutivo (5 %)**: Se aplica cuando la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario se abona antes de que la Administración notifique formalmente al deudor la providencia de apremio. No devenga intereses de demora.
- **Recargo de apremio reducido (10 %)**: Se aplica cuando, una vez notificada la providencia de apremio, el obligado abona la totalidad de la deuda y el propio recargo dentro del plazo concedido por el artículo 62.5 de la LGT. No devenga intereses de demora.
- **Recargo de apremio ordinario (20 %)**: Procede cuando no se efectúa el ingreso en el plazo de apremio reducido. Es el único que **resulta plenamente compatible con la exigencia adicional de intereses de demora** devengados desde el inicio del periodo ejecutivo y con las costas del procedimiento de apremio.

1.4.6 Obligaciones tributarias formales (Art. 29 LGT)

Son conductas o deberes no pecuniarios impuestos por la normativa a los ciudadanos para facilitar la comprobación, gestión y recaudación de las deudas:

- a) Declaraciones censales de alta, modificación o cese de actividades económicas (modelos 036 y 037).
- b) Solicitud y utilización preceptiva del Número de Identificación Fiscal (NIF).
- c) Obligación de formular declaraciones, autoliquidaciones periódicas y comunicaciones formales.
- d) Deber de llevar y conservar los libros de contabilidad mercantil, registros fiscales y programas informáticos de facturación sin alteración.
- e) Obligación de expedir, entregar y conservar facturas reglamentarias.
- f) Obligación de soportar inspecciones y verificaciones de la Administración tributaria y aportar la documentación requerida.
- g) Deber de expedir certificados de retención a los perceptores de rentas.

1.5 Los Obligados Tributarios y las Posiciones Subjetivas

1.5.1 El concepto amplio de obligado tributario (Art. 35 LGT)

El artículo 35.1 de la LGT define como obligados tributarios a las personas físicas o jurídicas y a las entidades sin personalidad a las que la normativa impone el cumplimiento de obligaciones tributarias, sean de carácter material o formal.

El artículo 35.4 reconoce expresamente capacidad jurídica tributaria a los entes carentes de personalidad propia que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, tales como las **herencias yacentes**, las **comunidades de bienes** y las **sociedades civiles sin personalidad**.

Solidaridad tributaria (Art. 35.6 y 35.7 LGT)

Cuando concurren varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de hecho de una obligación, todos ellos quedarán obligados de forma **solidaria** frente a la Administración tributaria al cumplimiento de la prestación. La Administración podrá dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos o contra todos simultáneamente por la totalidad de la deuda. En el ámbito interno entre los obligados, el que satisfaga la deuda conservará la acción de regreso civil frente a los demás en la proporción que corresponda.

1.5.2 Los Sujetos Pasivos (Art. 36 LGT)

El sujeto pasivo es el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal y las formales inherentes a ella, sea en calidad de **contribuyente** o de **sustituto del contribuyente**. No pierde la condición de sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota tributaria a otros obligados.

1. El Contribuyente (Art. 36.2 LGT)

Es el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible definido en la norma reguladora. Es el titular de la manifestación de capacidad económica gravada por el tributo. Por ejemplo, en el IRPF, la persona física individual que percibe rendimientos de trabajo, capital o actividad económica.

2. El Sustituto del Contribuyente (Art. 36.3 LGT)

Es el sujeto pasivo que, por imposición imperativa de la ley y en lugar del contribuyente, queda colocado en la posición deudora frente a la Administración, resultando obligado a cumplir la prestación principal y las obligaciones accesorias y formales.

El sustituto **desplaza íntegramente al contribuyente** de la relación procesal y liquidatoria con la Hacienda Pública. Para evitar un enriquecimiento injusto o una traslación patrimonial indebida, la ley otorga imperativamente al sustituto el **derecho de repercusión o retención** para resarcirse del importe satisfecho a costa del contribuyente sustituido.

Un ejemplo clásico reside en las tasas locales por utilización privativa del subsuelo por canalizaciones: las empresas distribuidoras de suministros (gas, electricidad, telefonía) actúan legalmente como sustitutos del contribuyente frente al ayuntamiento, recaudando el importe de las tasas de los consumidores abonados a través de las facturas periódicas.

1.5.3 Obligados en pagos a cuenta y retenciones (Art. 37 LGT)

El legislador singulariza a los sujetos obligados a materializar los anticipos a cuenta del tributo: - El **retenedor**: Persona obligada por ley a detraer e ingresar un porcentaje de los pagos monetarios efectuados al perceptor. - El **obligado a ingresar a cuenta**: Quien abona retribuciones en especie

y debe realizar el depósito tributario equivalente. - El **obligado a pagos fraccionados**: El propio contribuyente en el ejercicio continuado de sus actividades productivas.

1.5.4 Obligados en las relaciones de repercusión (Art. 38 LGT)

- **Obligado a repercutir**: Quien realiza operaciones sujetas a un impuesto indirecto y debe repercutir preceptivamente su importe sobre el adquirente mediante factura formal.
- **Sujeto repercutido**: El destinatario de la operación comercial que soporta legalmente el gravamen sobre el consumo.

1.5.5 Los Responsables tributarios (Art. 41 LGT)

La figura del responsable constituye una garantía personal del crédito tributario. La ley puede situar junto a los deudores principales a otros sujetos como responsables del pago de la deuda tributaria. Salvo disposición legal expresa en contrario, la responsabilidad no alcanza a las sanciones tributarias impuestas al deudor principal.

Para que la Administración pueda compeler al responsable, resulta preceptivo tramitar un procedimiento formal previo que culmine en un **acto administrativo declarativo de derivación de responsabilidad**, concediendo al interesado un trámite de audiencia previa de quince días hábiles.

Se distinguen dos modalidades procesales de responsabilidad:

1. *Responsabilidad Solidaria (Art. 42 LGT)*

El responsable solidario se sitúa en el mismo plano de exigibilidad que el deudor principal. Una vez transcurrido el periodo voluntario de pago del deudor principal sin que la deuda haya sido liquidada, la Administración puede notificar la derivación y exigir el pago inmediato al responsable solidario en periodo voluntario, sin necesidad de acreditar la insolvencia del deudor originario ni agotar sus bienes.

Entre los supuestos tasados en el artículo 42 destacan: - Los causantes o colaboradores activos en la comisión de una infracción tributaria (en este caso, la responsabilidad sí se extiende excepcionalmente a la sanción). - Quienes colaboren en la ocultación o transmisión fraudulenta de bienes del obligado para impedir la traba o el embargo ejecutivo (art. 42.2.a LGT). - Los adquirentes de bienes afectos al pago de tributos o sucesores en la titularidad de explotaciones económicas sin previa obtención del certificado de deudas regulado en el artículo 175.2 de la LGT.

2. *Responsabilidad Subsidiaria (Art. 43 LGT)*

La responsabilidad subsidiaria exige un beneficio de excusión patrimonial a favor del deudor principal. La Administración **no puede dirigirse contra el responsable subsidiario** hasta que concurren dos requisitos concurrentes: 1. Haber seguido y agotado el procedimiento administrativo de apremio contra el deudor principal y contra todos los eventuales responsables solidarios. 2. Haber declarado formalmente la condición de **fallido** (insolvencia ejecutiva) del deudor principal y de los responsables solidarios por inexistencia de bienes embargables suficientes.

Entre los supuestos más frecuentes del artículo 43 de la LGT figuran: - Los **administradores de hecho o de derecho** de personas jurídicas que hayan cometido infracciones tributarias cuando hayan mediado omisión de vigilancia, dolo o culpa en el cumplimiento de sus deberes mercantiles

y fiscales (art. 43.1.a LGT). - Los administradores de sociedades que hayan cesado de hecho en sus actividades mercantiles sin formalizar la debida disolución y liquidación conforme a la Ley de Sociedades de Capital, respondiendo subsidiariamente de las deudas tributarias devengadas y pendientes (art. 43.1.b LGT).

1.5.6 Sucesión en las obligaciones tributarias

La sucesión opera la transmisión íntegra de la condición deudora frente a la Hacienda Pública ante la desaparición jurídica o física del obligado originario:

1. Sucesión de personas físicas (Art. 39 LGT)

A la muerte del obligado tributario, sus deudas devengadas (estén o no liquidadas en la fecha del fallecimiento) se transmiten a sus herederos y legatarios de parte alícuota conforme a las reglas del Derecho Civil: - **Intransmisibilidad de sanciones:** En virtud del principio constitucional de personalidad de las penas (art. 25 CE) y del artículo 39.1 de la LGT, **las sanciones tributarias jamás se transmiten a los herederos**. Si el causante cometió una infracción tributaria en vida y falleció antes de que la sanción fuera firme o satisfecha, dicha sanción se extingue ipso iure. - Si la herencia es aceptada **a beneficio de inventario**, la responsabilidad del heredero por las deudas tributarias del causante queda limitada al valor neto de los bienes heredados, salvaguardando su patrimonio particular. Si la aceptación es pura y simple, responde ilimitadamente con todos sus bienes presentes y futuros. - En tanto la herencia se encuentre yacente, las obligaciones tributarias del causante deberán ser cumplidas por el representante de la masa hereditaria con cargo exclusivo a los bienes de la herencia (art. 39.3 LGT).

2. Sucesión de personas jurídicas (Art. 40 LGT)

- **Sociedades disueltas y liquidadas con limitación de responsabilidad (S.A., S.L.):** Las obligaciones tributarias devengadas pendientes se transmiten a los antiguos socios, quienes responderán solidariamente hasta el límite de la cuota de liquidación que les haya sido efectivamente adjudicada en el reparto.
- **Sociedades disueltas sin limitación de responsabilidad (sociedades colectivas o civiles):** Las obligaciones se transmiten íntegramente a los socios, quienes responden de forma solidaria e ilimitada con todo su patrimonio personal.
- **Operaciones de modificación estructural (fusiones y escisiones totales):** Las obligaciones tributarias de la sociedad extinguida se transmiten en bloque a la entidad resultante de la fusión o a las entidades beneficiarias de la escisión.

1.6 Elementos de Cuantificación y Extinción de la Deuda Tributaria

1.6.1 La Base Imponible (Art. 50 LGT)

La base imponible es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. Expresa cuantitativamente la capacidad económica gravada por el tributo. Puede configurarse como una suma monetaria (ej. la renta gravada en el IRPF o el beneficio contable en el IS) o como unidades físicas (ej. litros de alcohol, toneladas métricas o potencia fiscal en el IVTM).

1.6.2 Métodos de determinación de la base imponible (Arts. 51 a 53 LGT)

La legislación tributaria articula tres métodos para determinar el importe de la base imponible:

1. **Estimación directa (art. 51 LGT):** Es el método principal y preferente. Se fundamenta en datos reales y ciertos consignados en las declaraciones tributarias, libros contables, registros documentales y facturas emitidas y recibidas por el propio sujeto pasivo.
2. **Estimación objetiva (art. 52 LGT):** Método de carácter legal y voluntario en el que la base imponible no se calcula a partir del rendimiento real efectivo, sino mediante la aplicación de índices, magnitudes sectoriales, coeficientes o módulos objetivos fijados por el Ministerio de Hacienda (por ejemplo, número de mesas, personal contratado o potencia eléctrica instalada en el régimen de módulos del IRPF).
3. **Estimación indirecta (art. 53 LGT):** Método excepcional y de aplicación estrictamente **subsidiaria** respecto de los anteriores. Procede únicamente cuando la Administración tributaria no puede determinar la base imponible mediante estimación directa por concurrir alguna de estas cuatro causas graves imputables al obligado:
 - Falta de presentación de declaraciones o presentación incompleta o inexacta tras requerimiento.
 - Resistencia, excusa, negativa u obstrucción reiterada a la actuación inspectora.
 - Incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales legalmente exigidas.
 - Desaparición, falsedad o destrucción culposa o dolosa de los libros de contabilidad o justificantes. La estimación indirecta se apoya en bases indiciarias, rendimientos medios del sector económico o extracciones financieras comparativas elaboradas por la Inspección, requiriendo un informe administrativo motivado.

1.6.3 La Base Liquidable (Art. 54 LGT)

La base liquidable es la magnitud resultante de practicar en la base imponible las reducciones legalmente previstas en la ley reguladora de cada tributo:

$$\text{Base Liquidable (BL)} = \text{Base Imponible (BI)} - \text{Reducciones}$$

Las reducciones responden a motivos de justicia tributaria, atenuando la carga fiscal en atención a circunstancias personales del contribuyente (aportaciones a planes de pensiones, tributación conjunta en familias o rentas del trabajo irregulares). Cuando una ley tributaria no contempla reducciones, la base liquidable coincide de forma idéntica con la base imponible ($BL = BI$).

1.6.4 Tipos de gravamen (Art. 55 LGT)

El tipo de gravamen es la cifra, porcentaje o coeficiente que se aplica a la base liquidable para liquidar la cuota íntegra.

Se clasifican en:

- **Alícuotas proporcionales:** El tipo impositivo permanece invariable con independencia de la cuantía de la base liquidable (por ejemplo, el tipo general del 21 % en el IVA o el tipo del 25 % en el Impuesto sobre Sociedades).
- **Alícuotas progresivas:** El tipo impositivo se incrementa a medida que aumenta la magnitud de la base liquidable, gravándose la riqueza superior a tasas marginales más elevadas (la

escala o tarifa progresiva por tramos del IRPF).

- **Tipos específicos:** Cantidades fijas de dinero que se aplican sobre magnitudes físicas o no monetarias (por ejemplo, euros por cada mil cigarrillos o euros por hectolitro de carburante en los Impuestos Especiales).
- **Tipos graduales:** Sumas fijas de dinero aplicables a tramos escalonados de bases monetarias.

1.6.5 Las Cuotas tributarias (Art. 56 LGT)

La determinación cuantitativa de la aportación tributaria se articula mediante una secuencia escalonada de tres magnitudes:

1. **Cuota íntegra:** Es el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base liquidable:

$$\text{Cuota Íntegra (CI)} = \text{Base Liquidable (BL)} \times \text{Tipo de Gravamen (t)}$$

En tributos progresivos con escalas de gravamen (como el IRPF), la cuota íntegra se liquida agregando las cuotas parciales calculadas en cada tramo de la base liquidable.

2. **Cuota líquida:** Es el resultado de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones, bonificaciones, exenciones parciales o incentivos legalmente aplicables:

$$\text{Cuota Líquida (CL)} = \text{Cuota Íntegra (CI)} - \text{Deducciones y Bonificaciones}$$

La cuota líquida no puede ser negativa salvo que la ley específica del tributo autorice expresamente deducciones transferibles o reembolsables.

3. **Cuota diferencial:** Es el resultado de minorar la cuota líquida en el importe de los pagos a cuenta, retenciones e ingresos a cuenta soportados por el contribuyente a lo largo del ejercicio:

$$\begin{aligned} \text{CD} &= \text{CL} - \text{Pagos a Cuenta} \\ &= \text{CL} - (\text{Retenciones} + \text{Ingresos a Cuenta} + \text{Pagos Fraccionados}) \end{aligned}$$

- Si $\text{CL} > \text{Pagos a cuenta}$, la cuota diferencial arroja un saldo **positivo**: resultado a ingresar a favor de la Administración.
- Si $\text{CL} < \text{Pagos a cuenta}$, la cuota diferencial arroja un saldo **negativo**: resultado a devolver a favor del obligado tributario.

1.6.6 La Deuda Tributaria (Art. 58 LGT)

La deuda tributaria está constituida por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta.

Asimismo, forman parte integrante de la deuda tributaria: - El interés de demora devengado (art. 26 LGT). - Los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo (art. 27 LGT). - Los recargos del periodo ejecutivo (art. 28 LGT). - Los recargos legalmente exigibles sobre las bases o cuotas a favor de otros entes territoriales.

El artículo 58.3 de la LGT consagra una regla de principio: **las sanciones tributarias que puedan imponerse no forman parte de la deuda tributaria**. Se sustancian y ejecutan en un procedimiento sancionador separado para garantizar las garantías constitucionales del derecho de defensa.

1.6.7 Modos de extinción de la obligación tributaria (Arts. 59 a 76 LGT)

Las deudas tributarias se extinguen por las siguientes causas tasadas en la ley:

1. **Pago (arts. 60 a 65 LGT):** Es el medio ordinario de extinción. Debe satisfacerse en efectivo (dinero de curso legal, cheque bancario, transferencia o domiciliación) o, excepcionalmente mediante dación en pago con bienes del Patrimonio Histórico Español.
 - *Plazos de pago en periodo voluntario (art. 62.2 LGT):* Para deudas notificadas por la Administración entre los días 1 y 15 del mes, el plazo concluye el 20 del mes siguiente; para notificaciones entre el 16 y el último día del mes, vence el día 5 del segundo mes posterior.
2. **Prescripción (arts. 66 a 70 LGT):** Se consuma por el transcurso de **cuatro años**. Prescriben:
 - El derecho de la Administración para determinar la deuda mediante liquidación.
 - El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas liquidadas y autoliquidadas.
 - El derecho de los obligados a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa y las devoluciones de ingresos indebidos.
 - El derecho de los obligados a obtener dichas devoluciones. *Cómputo e interrupción:* El plazo se computa desde el día siguiente al que finalice el plazo reglamentario para presentar la autoliquidación. Cualquier actuación fehaciente de la Administración dirigida al cobro o notificación notificada formalmente al obligado interrumpe el cómputo, reiniciándose desde cero el plazo de cuatro años.
3. **Compensación (arts. 71 a 74 LGT):** Las deudas tributarias pueden extinguirse total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado. Procede a instancia del obligado o de oficio por la Administración cuando la deuda se halle en periodo ejecutivo.
4. **Condonación (art. 75 LGT):** Las deudas tributarias solo pueden condonarse en virtud de ley aprobada en las Cortes Generales, en la cuantía y con los requisitos que en ella se determinen.
5. **Baja provisional por insolvencia (art. 76 LGT):** Las deudas que no hayan podido hacerse efectivas en el procedimiento de apremio por insolvencia probada del deudor se declaran en baja provisional. Si el deudor deviene solvente antes de transcurrir el plazo de prescripción, la acción de cobro se reanuda automáticamente.

1.7 Supuestos Prácticos de Calificación y Liquidación

1.7.1 Calificación tributaria en el tráfico civil y mercantil

A continuación se analizan cuatro situaciones económicas habituales que ponen en juego la correcta delimitación de las figuras impositivas estudiadas en el tema:

1. *Compraventa de vehículo usado*

- **Caso A (adquisición a un particular):** Un particular compra un vehículo turismo a otro particular por 10.000 euros.

- *Calificación:* La operación no está sujeta al IVA por no intervenir un empresario o profesional en el ejercicio de su actividad económica. Queda sujeta al **Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (modalidad TPO)**, liquidándose al tipo autonómico fijado por la Comunidad Autónoma de residencia del adquirente (en Andalucía, el 4 %). El sujeto pasivo obligado al pago es el comprador.
- **Caso B (adquisición a un concesionario mercantil):** Un particular compra el vehículo a una sociedad concesionaria.
 - *Calificación:* La operación se realiza por un empresario en el ejercicio de su tráfico mercantil habitual. Está sujeta al **IVA** (o sujeta al Régimen Especial de Bienes Usados - REBU). Al estar sujeta a IVA, queda estrictamente exenta de TPO por la regla de incompatibilidad entre ambos tributos.

2. Adquisición de inmueble y compatibilidad impositiva

- **Vivienda de obra nueva adquirida a la empresa promotora:**
 - Sujeta al **IVA** al tipo reducido del 10 %.
 - Por formalizarse en escritura pública notarial inscribible en el Registro de la Propiedad, queda además sujeta al **Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (modalidad Documentos Notariales - AJD)** al tipo autonómico (1,2 % en Andalucía). En obra nueva, IVA y AJD resultan plenamente acumulables y compatibles.
- **Vivienda usada de segunda transmisión adquirida a un particular:**
 - Sujeta a **TPO** (modalidad transmisiones patrimoniales del ITPAJD) al tipo general autonómico (7 % en Andalucía), siendo sujeto pasivo el comprador.
 - No tributa por la cuota variable de AJD notarial porque el artículo 31.2 del Texto Refundido del ITPAJD establece que la modalidad gradual de AJD es incompatible con TPO.
 - El vendedor particular tributa en el **IRPF** por la ganancia o pérdida patrimonial generada por la diferencia entre los valores de transmisión y adquisición, y queda sujeto al **IIVTNU (plusvalía municipal)** ante el ayuntamiento donde radique la finca.

3. Arrendamiento de inmuebles

- **Arrendamiento de vivienda para uso residencial habitual:**
 - Operación sujeta a IVA pero declarada **exenta de IVA** por el artículo 20.Uno.23 de la Ley del IVA.
 - Al estar exenta de IVA, queda sujeta a TPO (modalidad transmisiones patrimoniales), si bien la legislación autonómica reconoce una bonificación del 100 % de la cuota en contratos residenciales estables.
 - Los ingresos percibidos por el propietario tributan en su **IRPF** como rendimientos del capital inmobiliario, beneficiándose de las reducciones legales por arrendamiento de vivienda. No existe retención en la renta pagada por el inquilino particular.
- **Arrendamiento de local comercial o nave industrial:**
 - La cesión de uso de un local de negocios es una prestación de servicios realizada por empresario a efectos fiscales. Operación **sujeta y no exenta de IVA**, devengándose el tipo general del 21 %.
 - El arrendatario empresario está obligado por ley a practicar una **retención a cuenta del IRPF/IS del arrendador del 19 %** sobre la base imponible del alquiler, ingresándola trimestralmente en la AEAT mediante el modelo 115.

4. Indemnizaciones por despido laboral (Art. 7.e LIRPF)

Un trabajador con una antigüedad de 10 años en una empresa percibe un salario diario de 50 euros. La empresa extingue el contrato mediante despido improcedente reconocido formalmente y le satisface una indemnización pactada de 18.000 euros.

- *Límite legal del Estatuto de los Trabajadores (art. 56 ET)*: Para contratos formalizados con posterioridad a la reforma laboral de 2012, la indemnización obligatoria es de **33 días de salario por año de servicio**, prorrateándose los meses completos, con un máximo de 24 mensualidades (720 días):

$$\text{Días de indemnización legal} = 10 \text{ años} \times 33 \text{ días/año} = 330 \text{ días}$$

$$\text{Límite indemnización exenta ET} = 330 \text{ días} \times 50 \text{ €/día} = 16,500 \text{ €}$$

- *Tope legal absoluto del artículo 7.e LIRPF*: La ley establece un límite infranqueable de **180.000 euros**. Como $16,500 \text{ €} \leq 180,000 \text{ €}$, el límite de exención aplicable a este trabajador queda fijado en 16,500 €.
- *Liquidación fiscal*:
 - Cantidad percibida: 18,000 €.
 - Cuantía exenta de IRPF: 16,500 €.
 - Cuantía no exenta sujeta a gravamen:

$$\text{Rendimiento Íntegro del Trabajo} = 18,000 - 16,500 = 1,500 \text{ €}$$

El exceso de 1.500 euros se integra en la base imponible del IRPF del ejercicio como rendimiento del trabajo sujeto a retención ordinaria.

1.7.2 Caso numérico guiado de liquidación tributaria

Para consolidar la mecánica cuantitativa explicada en el aula (fis-vistoencase.md, líneas 79-86), se plantea el supuesto de liquidación de un contribuyente individual:

Datos de partida

- Base Imponible general declarada: BI = 28,000 €.
- Reducción legal por aportaciones a sistemas de previsión social: 3,000 €.
- Deducción autonómica y estatal por incentivos de inversión: 400 €.
- Retenciones y pagos a cuenta soportados durante el año: 3,800 €.

Escala progresiva de gravamen aplicable (tarifa combinada por tramos)

Tramo de Base Liquidable	Base Acumulada (€)	Cuota Íntegra Acumulada (€)	Tipo Marginal aplicable al exceso
De 0 a 12.450,00 €	12.450,00	2.365,50	19,00 %
De 12.450,01 a 20.200,00 €	20.200,00	4.225,50	24,00 %
De 20.200,01 a 35.200,00 €	35.200,00	8.725,50	30,00 %
De 35.200,01 a 60.000,00 €	60.000,00	17.975,50	37,00 %

1. Determinación de la Base Liquidable

$$BL = BI - Reducciones = 28,000 - 3,000 = 25,000 \text{ €}$$

2. Liquidación de la Cuota Íntegra

La base liquidable de 25,000 € se descompone en los escalones de la tarifa progresiva: - Hasta el límite del tramo inmediato inferior (20,200 €), la cuota acumulada asciende a 4,225,50 €. - Sobre el resto de la base liquidable que excede de 20,200 €:

$$\text{Resto de Base} = 25,000 - 20,200 = 4,800 \text{ €}$$

- Aplicación del tipo marginal del tramo correspondiente (30%):

$$\text{Cuota marginal} = 4,800 \times 0,30 = 1,440,00 \text{ €}$$

- Suma de la cuota íntegra total:

$$CI = 4,225,50 + 1,440,00 = 5,665,50 \text{ €}$$

El tipo medio de gravamen efectivo que soporta el contribuyente se obtiene mediante la razón:

$$t_{\text{medio}} = \frac{\text{CI}}{\text{BL}} \times 100 = \frac{5,665,50}{25,000} \times 100 = 22,662\%$$

3. Liquidación de la Cuota Líquida

Minoración de la cuota íntegra por las deducciones acreditadas:

$$\text{CL} = \text{CI} - \text{Deducciones} = 5,665,50 - 400,00 = 5,265,50 \text{ €}$$

4. Liquidación de la Cuota Diferencial

Minoración de la cuota líquida por el volumen de pagos a cuenta y retenciones anticipadas:

$$\text{CD} = \text{CL} - \text{Retenciones Soportadas} = 5,265,50 - 3,800,00 = +1,465,50 \text{ €}$$

El signo positivo de la cuota diferencial (+1,465,50 €) determina que la autoliquidación resulta **a ingresar**, debiendo el obligado tributario desembolsar dicha cuantía en la entidad colaboradora de la Agencia Tributaria en los plazos fijados por la normativa.

Bibliografía

- Boletín Oficial del Estado. (1989). Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
- Boletín Oficial del Estado. (2003). Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
- Boletín Oficial del Estado. (2004). Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Boletín Oficial del Estado. (2006). Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- Boletín Oficial del Estado. (2014). Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
- Martín Queralt, J., Lozano Serrano, C., Tejerizo López, J. M., & Casado Ollero, G. (2023). *Curso de Derecho Financiero y Tributario* (34.^a ed.). Tecnos.
- Menéndez Moreno, A. (2023). *Lecciones de Derecho Financiero y Tributario* (23.^a ed.). Lex Nova - Thomson Reuters.
- Pérez Royo, F. (2023). *Derecho Financiero y Tributario. Parte General* (33.^a ed.). Civitas - Thomson Reuters.